

# النظام الأساسي لشركة

إنجاز الدولية لخدمات النفط ذات المسؤولية المحدودة



## الباب الأول

اسم الشركة - غرضها - مقرها الرئيسي - مدتها

### مادة (1)

تأسست شركة ذات مسئولية محدودة تعرف باسم "نم لاستيراد المواد الغذائية ذات المسؤولية المحدودة"

### مادة (2)

#### غرض الشركة هو :-

1. توفير وتجهيز جميع معدات إنتاج وحفر النفط والغاز وكافة الورش الخاصة بها.
2. توفير مواد وسائل الحفر ومعدات السلامة .
3. تنظيف وطلاء المستودعات الخاصة بالمياه والنفط والغاز بأحدث الطرق العلمية.
4. توفير وتجهيز معدات النقل والحمولة وتقديم الخدمات الخاصة بذلك للحقول والموانئ النفطية والمخيمات التابعة لها.
5. استيراد جميع الآلات والمعدات والأجهزة والمواد الخام والورش والمصانع ومستلزمات التشغيل والآلات وقطع الغيار المتعلقة بنشاط الشركة.
6. تجهيز المراكز والمواقع النفطية والقيام بأعمال التسميت وخدمات الطين وسوائل الحفر.
7. فحص وتحليل البيانات وتقديم الدراسات الجيولوجية
8. حفر آبار النفط وصيانتها وتقديم خدمات التركيب والصيانة.
9. تجهيز المستودعات والمخازن وتركيب محطات الوقود والغاز
10. إنشاء الخزانات ومد أنابيب ومحطات خطوط الأنابيب لنقل النفط والغاز وصيانتها وأعمال الحماية اللازمة لها.
11. تجهيز وتركيب مصافي تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات.
12. معالجة الترسبات المترakمة في الخزانات النفطية.
13. للشركة الحق في تقديم الخدمات التموينية للحقول النفطية.
14. للشركة الحق في امتلاك سيارات النقل الثقيل والنقل الخفيف بما يخص نقل النفط ومشتقاته.
14. حق الشراكة والتعاقد مع الجهات العامة والخاصة والأشخاص لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
15. للشركة أن تمارس اختصاصاتها في جميع أنحاء ليبيا وخارجها وذلك بالدخول في شركات منفردة أو بمشاركة أشخاص أو شركات وطنية وأجنبية، كما لها الحق في الاقتراض من المصارف المحلية والأجنبية والاقتراض وتلقي التمويلات من جميع المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل العاملة في ليبيا.
- \* وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
1. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لممارسة نشاطها.
2. للشركة الحق في فتح فروع لها داخل ليبيا وخارجها.
- وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل ليبيا أو خارجها أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

### مادة (3)

يكون مركز الشركة العام ومحلها القانوني بمدينة طرابلس بليبيا ويجوز لمجلس الإدارة بالشركة أن ينشئ فروعاً أو توكيلات للشركة في ليبيا أو في الخارج .

### مادة (4)

مدة الشركة هي خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري بعد حصولها على الأذن في تأسيسها طبقاً للقانون التجاري و تجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا النظام .

## الباب الثاني

### رأس المال - الحصص

### مادة (5)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( 100.000 د. ل فقط - مائة ألف دينار ليبي لا غير ) مقسمة إلى 1000 حصة قيمة كل حصة (100 د.ل فقط - مائة دينار ليبي لا غير)، المدفوع منه ثلاثة أعشار المبلغ (30.000 د.ل فقط - ثلاثون ألف دينار ليبي لا غير).

#### مادة (6)

كل حصة في رأس مال الشركة تحول مملوكة في حصة متعادلة في أرباح الشركة وفي ملكية متعادلة ، ولا يلزم الشركة إلا في حدود قيمة حصصهم ، و الحقوق و الالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في يد كل من تحول إليه ملكيتها و يترتب حتماً على ملكية الحصة قبول أحكام هذا النظام و الالتزام بقرارات الجمعية العمومية .

#### مادة (7)

تجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي الحر إلى حصص و ذلك بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركاء وفقاً للأحكام المقررة في المادة "16" من هذا النظام ، و في حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة و يستعمل هذا الحق وفقاً للأوضاع و بالشروط التي يعينها المديرون بموافقة لجنة المراقبة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك .

#### مادة (8)

للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تقرر تخفيض رأس المال لأي سبب و على ألا يقل عن 5000 دل ، و يكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية العمومية و بالأخص عن طريق إنقاص عدد الحصص و تخفيض القيمة الاسمية ، على ألا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن عشرين دينار .

#### مادة (9)

يكون التنازل عن الحصص بمقتضى ( محرر رسمي ) .

### الباب الثالث

#### الجمعية العمومية

#### مادة (10)

الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع الشركاء ، ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة طرابلس بليبيا .

#### مادة (11)

لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها سواء كان ذلك بطريق الأصالة أو بطريق إنابة شريك آخر لتمثيله في الجمعية العمومية ، و في هذه الحالة يجب أن تكون الإنابة و مستنداتها الخاصة كتابية و تحفظ بمركز الشركة ، و لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص دون تحديد .

#### مادة (12)

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ، و عند غيابه أو في حالة عدم تشكيل مجلس إدارة للشركة يرأسها أحد المديرين يختاره زملاؤه و يعين الرئيس سكرتيراً أو مراجعاً لفرز الأصوات على أن تقرر الجمعية العمومية تعيينه .

#### مادة (13)

توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية بكتب مسجلة ترسل إلى الشركاء في موطنهم المبين في سجل الشركة قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل و يجوز تخفيض هذه المهلة إلى ثمانية أيام بالنسبة للجمعيات غير الاعتيادية أو الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية ، و يجب أن تشمل كتب الدعوة على بيان جدول الأعمال و مكان الاجتماع و زمانه .

#### مادة (14)

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في كتاب الدعوة ، و القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية طبقاً لهذا النظام تكون ملزمة لجميع الشركاء .

#### مادة (15)

تتخذ الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة بناء على دعوة من المديرين خلال ( الأشهر الأربعة ) التالية لنهاية السنة المالية للشركة ، ولا تكون قرارات الجمعية العمومية الاعتيادية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الأصوات التي تمثل رأس المال ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الأول تعين عقد الجمعية العمومية ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية و يعين اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه ، و تصدر القرارات بأغلبية الأصوات و في حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الجمعية العمومية .

#### مادة (16)

للجمعية العمومية غير الاعتيادية إدخال أية تعديلات على نظام الشركة ، بما في ذلك زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه و مد أجل الشركة أو تقصيره ، و لها أن تقرر اندماجها في شركة أخرى ، كما لها تقرير مواصلة الشركة أعمالها رغم خسارة نصف رأس

ولا تكون قرارات الجمعية العامة صادرة إلا إذا حضر في اجتماع الجمعية العامة الحضور على قسري

#### مادة (17)

تدون مداوالت الجمعية العمومية و قراراتها في محاضر تقيّد في سجل خاص و يوقع عليها رئيس الجمعية و السكرتير أو المراجع الذي قام بفرز الأصوات .

### الباب الرابع

#### إدارة الشركة

#### مادة (18)

يتولى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العمومية الاعتيادية من بين الشركاء أو غيرهم و استثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الإدارة من :

| ت | الاسم                  | الجنسية | الصفة    |
|---|------------------------|---------|----------|
| 1 | أحمد محمد بشير أبوخزام | ليبي    | مدير عام |

#### مادة (19)

المدير قابل للعزل في أي وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير الاعتيادية و له أن يستقيل في نهاية السنة المالية على أن يقدم الاستقالة إلى باقي المديرين قبل ذلك بشهرين على الأقل .

#### مادة (20)

في حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر أن يدعو الجمعية العمومية غير الاعتيادية للانعقاد للنظر في الأمر و تعيين مدير جديد .

#### مادة (21)

للمديرين في علاقاتهم مع بعضهم أن يؤلفوا مجلس إدارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه و سكرتيه ، و يجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب الرئيس أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك ، و يعقد الاجتماع في مركز الشركة أو في مكان آخر يعينه خطاب الدعوة ، ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء مجلس الإدارة و تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، و إذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس ، و تثبت القرارات المذكورة في محاضر تدون في سجل خاص و يوقع عليه المديرون الذين اشتركوا في إصدار هذه القرارات ، و يصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر ، و يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المعروضة عليه و التي تتعلق بإدارة شئون الشركة ، و يجب على المجلس أن يثبت بصفة خاصة في كل عملية أو تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة أو مصروف تزيد قيمته على "10000 د. ل - عشرة آلاف دينار ليبي" ، على أنه بالنسبة إلى التصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب ألا تكون نافذة في حق الشركة إلى أن تتم الموافقة عليها بأغلبية 50 في المائة من مجموع حصص رأس المال ، و يجب على المديرين أن يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة و أن يتبعوا تعليماته و إرشاداته و ألا عزلوا من وظائفهم و ألزموا بتعويضات للشركة .

#### مادة (22)

للمديرين الحق في قبض مبلغ سنوي إجمالي قدره (4800 د. ل - أربعة آلاف وثمانمائة دينار ليبي) بصفة مكافأة تدفع على (دفعات شهرية أو دفعة كل ثلاثة أشهر أو دفعة واحد) و تقيّد بحساب المصروفات العمومية ، و ذلك علاوة على حقهم في استرداد مصروفات التمثيل ( بحد أقصى قدره 1000 دينار ) و مصروفات بدل السفر و الانتقال و يتم توزيع المكافأة و مصروفات التمثيل بين المديرين طبقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم .

#### مادة (23)

جميع العقود و الفواتير و الأسماء و العناوين التجارية و الإعلانات و جميع الأوراق و المطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة يجب أن تحمل اسم الشركة مقروناً بعبارة ( شركة ذات مسئولية محدودة ) مع بيان مركز الشركة ، و لا يكون التصرف ملزماً للشركة إلا إذا وقع المدير المفوض بالتوقيع أو غيره من موظفي الشركة مشفوعاً بالصفة التي يتعامل بها .

#### مادة (24)

يمثل الشركة في علاقاتها بالغير و أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يختاره المديرون من بينهم لهذا الغرض .

## المادة (25)

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر يناير من كل سنة و تنتهي في 31 / ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تليق من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري حتى 31 كانون من السنة التالية و تتعقد أول جمعية عمومية عقب هذه السنة.

## المادة (26)

على المديرين ان يعدوا في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة و ما عليها و على المجلس أيضاً أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر و تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية و مركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها ، و يجب على مجلس الإدارة أن يطلع لجنة المراقبة على الميزانية و على التقرير مع ما يتبعها من وثائق و مستندات خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية و تودع الأوراق المذكورة و تقرير لجنة المراقبة في المركز الرئيسي للشركة طيلة الخمسة عشر يوماً السابقة على اجتماع الجمعية العمومية لإطلاع الشركاء عليها .

## المادة (27)

تتكون أرباح الشركة من دخلها بعد خصم المصاريف و مقابل الاستهلاك و الاحتياطي و توزع الأرباح بعد ذلك على الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة، و في حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية و هكذا لا توزع الأرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

## المادة (28)

تدفع حصص الأرباح إلى الشركاء في المكان و المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

## المادة (29)

في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك .

## الباب السادس

### حل الشركة و تصفيتهما

## المادة (30)

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية و تعيين مصفياً أو أكثر و تحدد سلطتهم ، و تنتهي سلطة المديرين بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين .

## الباب السابع أحكام ختامية

## المادة (31)

يودع هذا النظام و ينشر طبقاً للقانون .  
و تخصم المصاريف و النفقات و الأجور و التكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية .

